⊙ 각 문제의 보기 중에서 물음에 가장 합당한 답을 고르시오.

1. 상법에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 형식적 의의의 상법은 학문적 입장에서 통일성 및 체계성을 중요시하여 파악된 개념이다.
② 상사에 관한 특별한 법령은 새로운 상법이 시행된 후에는 그 효력이 없다.
③ 계약자유의 원칙은 상법상의 원칙이 보편화되어 민법에 흡수된 경우이다.
④ 판례에 따르면 예금통장의 제시가 없어도 예금지급청구서에 찍힌 인영과 미리 계출된 인영이 맞기만 하면 예금을 지급하는 것은 은행거래에 있어서의 상관습법에 해당한다.
⑤ 판례에 따르면 보통거래약관은 그 내용에 따라 계약당사자를 구속하기 때문에 해당 거래계에 있어서의 법규범으로 인정된다.

2. 상법상 합자조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 합자조합은 상법상의 특수조합으로서 상법상의 요건을 갖추어 설립등기를 함으로써 설립된다.
② 유한책임조합원은 조합계약에 정함이 없어도 무한책임조합원 전원이 동의하면 신용이나 노무를 출자할 수 있다.
③ 업무집행조합원은 다른 조합원 전원의 동의를 받지 아니하면 그 지분의 전부 또는 일부를 타인에게 양도하지 못한다.
④ 유한책임조합원은 조합계약에 정함이 없어도 무한책임조합원 전원이 동의하면 자신의 지분을 타인에게 양도할 수 있다.
⑤ 둘 이상의 업무집행조합원이 있는 경우에 조합계약에 다른 정함이 없으면 그 각 업무집행조합원의 업무집행에 관한 행위에 대하여 다른 업무집행조합원의 이의가 있는 경우에는 그 행위를 중지하고 업무집행조합원 전원의 결의에 따라야 한다.

3. 상법상 가맹업 및 금융리스업에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 가맹상은 가맹업자의 동의를 받아 그 영업을 양도할 수 있다.
② 가맹계약상 존속기간에 대한 약정이 있는 경우 부득이한 사정이 있으면 각 당사자는 상당한 기간을 정하여 예고한 후 가맹계약을 해지할 수 있다.
③ 금융리스물건수령증이 발급된 경우에는 금융리스계약 당사자 사이에 적합한 금융리스물건이 수령된 것으로 추정한다.
④ 금융리스이용자는 중대한 사정변경으로 인하여 금융리스물건을 계속 사용할 수 없는 경우에는 3개월 전에 예고하고 금융리스계약을 해지할 수 있다.
⑤ 금융리스물건이 공급계약에서 정한 시기와 내용에 따라 공급되지 아니한 경우 금융리스이용자는 공급자에게 직접 공급계약의 내용에 적합한 금융리스물건의 인도를 청구할 수 없다.

4. 상법상 중개업에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 비상인 간의 거래를 영업으로 중개하는 자는 상법상의 상인은 될 수 있으나 상법상의 중개인은 아니다.
② 중개인이 그 중개한 행위에 관하여 견품을 받은 때에는 중개한 계약이 이행되면 더 이상 이를 보관하지 않아도 된다.
③ 중개인은 중개한 계약이 이행된 시점부터 보수를 청구할 수 있으며 중개인의 보수는 당사자 쌍방이 균분하여 부담한다.
④ 중개인이 일방 당사자의 청구에 의하여 그 자의 성명 또는 상호를 상대방에게 표시하지 아니한 때에는 상대방은 중개인에 대하여 이행을 청구할 수 없다.
⑤ 중개인은 당사자 간에 성립된 계약이 즉시 이행하여야 하는 것인 때에는 지체 없이 결약서를 작성하여 각 당사자로 하여금 기명날인 또는 서명하게 한 후 그 상대방에게 교부하여야 한다.

5. 상법상 상인의 물적 설비에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 개인상인은 수개의 영업을 영위하는 경우 단일상호를 사용할 수도 있고 각 영업마다 별개의 상호를 사용하여도 무방하다.
② 인접한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정목적으로 사용하는 것으로 추정되지 않는다.
③ 개인상인은 소상인이 아닌 한 회계장부와 대차대조표를 상법상의 의무로서 작성하여야 한다.
④ 상인은 상업장부와 영업에 관한 중요서류를 그 작성일로부터 10년간 보존하여야 하며, 전표 또는 이와 유사한 서류는 5년간 이를 보존하여야 한다.
⑤ 채권자의 지점에서의 거래로 인한 채무이행의 장소가 그 행위의 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 특정되지 아니한 경우 특정물 인도 외의 채무이행은 그 지점을 이행장소로 본다.

6. 중고차판매상 A는 영업을 위하여 위탁매매업자인 B에게 중고차의 구입을 위탁하고, B는 자신의 명의로 중고차를 C로부터 매수하는 계약을 체결하고 자동차를 인도받았다. 이 사안에 관한 상법상 설명으로 옳은 것은?

① B가 C로부터 인도받은 자동차를 A가 수령을 거부하는 경우 B는 자동차를 공탁하거나 법원의 허가를 얻어 경매할 수 있다.
② 만일 C가 B에게 자동차를 인도하지 않았다면 자동차대금을 B에게 지급한 A는 C에 대하여 자신에게 자동차의 인도를 청구할 수 있다.
③ A와 B사이의 위탁계약이 상법상 확정기매매에 해당한다면 그 인도시기 내에 자동차가 A에게 인도되지 않은 경우 A가 즉시 그 이행을 청구하지 아니하면 위탁계약은 해제된 것으로 본다.
④ 판례에 따르면 A가 B로부터 인도받은 자동차에 즉시 발견할 수 없는 하자를 8개월이 되는 시점에서 발견하면 A는 B에게 하자담보책임을 물을 수 있다.
⑤ A가 변제기에 이른 B에 대한 다른 채무를 이행하지 않더라도 A가 자동차대금을 지급하였다면 B는 자동차를 A에게 인도하지 않고 유치할 수 없다.

7. 상법상의 운송주선업에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상법상의 운송주선인은 위탁자의 의뢰를 받아 자기의 명의로 물건과 여객운송의 주선을 영업으로 하는 자이다.
② 운송주선인은 다른 약정이 없으면 위탁자의 동의를 받아야 자신이 운송인이 되어 직접 운송할 수 있으며, 이 경우에는 운송주선인은 운송인과 동일한 권리의무가 있다.
③ 운송주선인이 위탁자의 청구에 의하여 화물상환증을 작성·교부한 경우에는 운송주선인이 직접 운송하는 것으로 추정한다.
④ 운송주선인은 운송물을 운송인에게 인도한 때에는 즉시 보수를 청구할 수 있으며 운송주선계약으로 운임의 액을 정한 경우에는 다른 약정이 없으면 따로 보수를 청구하지 못한다.
⑤ 운송주선인의 채무불이행에 대한 책임은 운송주선인이나 그 사용인의 선의, 악의에 관계없이 수하인이 운송물을 수령한 날로부터 6개월이 경과하면 소멸시효가 완성한다.

8. 상법상 상인과 상인자격에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 자기명의로 신용카드, 전자화폐 등을 이용한 지급결제 업무의 인수를 영업으로 하는 자는 상법상의 당연상인이 아니다.
② 판례에 따르면 대한광업진흥공사가 광업자금을 광산업자에게 융자하여 주고 소정의 금리에 따른 이자 및 연체이자를 지급받는다고 하더라도 이는 영리를 목적으로 하는 행위로 인정되지 않는다.
③ 판례에 따르면 세무서에 신고된 사업자등록상의 명의와 실제영업상의 주체가 다른 경우 실제영업상의 주체가 상인으로 인정된다.
④ 판례에 따르면 새마을금고가 이자를 받는 대가로 금고의 회원에게 자금을 대출하는 경우 이는 영리를 목적으로 하는 행위로 인정되지 않는다.
⑤ 판례에 따르면 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합이 사업의 일환으로 조합원이 생산하는 물자의 판매사업을 하는 경우 상법상의 상인으로 볼 수 없다.

9. 상법상 주식회사의 설립중의 회사에 관한 설명으로 틀린 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① 판례에 따르면 설립중의 회사란 주식회사의 설립과정에서 발기인이 회사의 설립을 위하여 필요한 행위로써 취득하게 된 권리의무가 회사의 설립과 동시에 그 설립된 회사에 귀속되는 관계를 설명하기 위한 강학상의 개념이다.
② 발기인 조합의 법적 성질은 민법상의 조합이므로 민법의 조합에 관한 규정이 적용된다.
③ 모집설립의 경우 이사와 감사(상법상 설립조사·보고에 참가하지 못하는 자 제외)는 취임 후 지체 없이 회사의 설립에 관한 모든 사항이 법령 또는 정관의 규정에 위반되지 아니하는지 여부를 조사하여 창립총회에 보고하여야 한다.
④ 판례에 따르면 설립중의 회사의 실체가 갖추어지기 이전에 발기인이 취득한 권리의무는 구체적인 사정에 따라 발기인 개인 또는 발기인 조합에 귀속된다.
⑤ 발기인이 설립중의 회사의 기관의 지위에서 모집주주와 주식인수계약을 체결하고 주금액 납입을 받은 경우 회사가 불성립하게 되면 설립중의 회사가 책임을 부담하지 않고 발기인이 책임을 부담하는데 이는 과실책임이다.

10. 상법상 주식회사 설립에 관한 다음 사례의 설명 중에서 틀린 것은?

> A는 단독으로 자본금 5천만원(1주 액면가액 5천원, 설립시 발행주식총수 1만주)으로 하는 甲주식회사를 발기설립하고자 한다. 정관에 발기인으로 기명날인한 A는 설립중의 회사의 기관의 지위에서 甲회사 성립 후에 B로부터 원재료를 2천만원에 양수한다는 계약을 체결하였으나, 이 계약에 관하여 甲회사 원시정관에는 A의 경과실로 아무런 기재도 하지 않았다. 그런데 甲회사 원시정관에는 발기인 A의 보수의 대가로 5백만원을 지급한다는 사항, 회사 창업 공로의 대가로 A가 가진 보통주식에 복수의 의결권을 부여해 준다는 내용이 기재되어 있다(상법 소정의 변태설립에 필요한 모든 절차를 거침).

① 발기인 A와 B간의 계약은 무효이므로 B는 甲회사에 원재료를 양도하고 그 대금 2천만원을 지급청구할 수 없다.
② B에게 손해가 발생한 경우 B는 A에게 상법 제322조 제2항의 발기인의 제3자에 대한 손해배상책임을 물을 수 있다.
③ A는 회사성립 후 보수 5백만원을 甲회사에 청구할 수 있다.
④ 상법 소정의 변태설립에 필요한 모든 절차를 밟았어도 甲회사가 A의 보수가 부당하게 과대 지급된 것을 입증한 경우 甲회사는 A에게 손해배상을 청구할 수 있다.
⑤ 甲회사 창업에 기여한 대가로 A가 회사로부터 자신 소유의 보통주식에 복수의결권을 부여받기로 한 약정은 무효이다.

11. 상법상 주식회사 설립무효에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 주식회사 설립하자의 경우 설립취소의 소가 인정되며 주관적 무효원인이 있어도 설립무효의 소를 제기할 수 있다.
② 주식회사 설립무효의 소는 소제기 이익이 있는 자는 누구나 회사 성립의 날로부터 2년 내에 소로써 이를 주장할 수 있다.
③ 정관의 상대적 기재사항이 불비한 때 주식회사 설립무효의 소를 제기할 수 있다.
④ 주식회사 설립무효판결은 법률관계를 획일적으로 확정하기 위하여 소급효를 인정하므로 회사 성립 후 무효판결 전에 행하여진 법률행위는 모두 무효가 된다.
⑤ 주식회사 설립 시에 정관에 기재하는 발행예정주식총수가 1천주인 경우 회사 설립 시에 1주만 발행하더라도 설립무효의 원인이 되지 않는다.

12. 상법상 액면주식과 무액면주식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 주식회사는 정관으로 액면주식과 무액면주식을 병행하여 발행할 수 없다.
② 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 발행된 액면주식 전부를 무액면주식으로 전환할 수 있고 이를 다시 전부 액면주식으로 전환할 수 있다.
③ 회사가 발행하는 무액면주식의 자본금은 주식 발행가액의 2분의 1 이상의 금액으로서 이사회 또는 주주총회에서 자본금으로 계상하기로 하는 금액의 총액으로 한다.
④ 회사가 액면주식을 무액면주식으로 전환할 때 자본금을 변경하지 못하므로 전환 시에 자본충실의 원칙상 발행주식총수를 감소하여 발행할 수 없다.
⑤ 회사가 발기설립시에 무액면주식을 발행하는 경우 주식의 발행가액과 주식의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액은 정관으로 달리 정하지 않으면 발기인 전원의 동의로 이를 정한다.

(계속)

13. 상법상 종류주식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 주식회사가 종류주식을 발행한 때에는 정관에 다른 정함이 없어도 이사회 또는 주주총회의 결의에 따라 의결권 있는 주식과 의결권 없는 주식 간에 소각에 관하여 특수하게 정할 수 있다.
② 주식회사는 "보통주 이익배당률에 1%를 가산한 배당률"을 내용으로 하는 종류주식을 발행할 수 있다.
③ 회사는 정관의 정함으로 보통주에서 의결권이 배제·제한되는 종류주식을 발행할 수 있다.
④ 주식회사가 상환종류주식을 발행한 경우 회사는 상환종류주식 취득의 대가로 상법 제462조 제1항에 따른 배당가능이익을 초과하지 않는 범위 내에서 현금 외에 유가증권이나 그 밖의 자산을 교부할 수도 있고 다른 종류주식으로 교부할 수도 있다.
⑤ 회사에서 의결권이 없거나 제한되는 종류주식이 발행주식총수의 4분의 1을 초과하여 발행된 경우 회사는 지체 없이 그 제한을 초과하지 아니하도록 하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

14. 상법상 자기주식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 주식회사는 배당가능이익이 없더라도 단주를 처리하기 위한 경우 또는 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우 자기주식을 취득할 수 있다.
② 주주총회에서 배당가능이익으로 자기주식취득을 결의하고 상법 소정의 사항을 결정하면 이사회는 이에 구속되고 그 결정대로 반드시 자기주식을 취득하여야 한다.
③ 상법의 해석상 주식회사는 무상으로 자기주식을 취득할 수 있으며 위탁매매업자가 위탁자의 계산으로 자기주식을 매수하는 것도 허용된다.
④ 주식회사는 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우 발행주식총수의 20분의 1을 초과하여 자기주식을 질권의 목적으로 받을 수 있다.
⑤ 회사가 상법 제462조 제1항에 따른 배당가능이익으로 자기주식을 취득하려는 경우 미리 주주총회 또는 이사회의 결의로써 상법 제341조 제2항 소정의 사항을 결정하는데 이 경우 자기주식을 취득할 수 있는 기간은 1년을 초과하지 못한다.

15. 상법상 주주총회의 의결권의 대리행사에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 회사는 보유하고 있는 자기주식의 의결권을 대리인에게 위임하고 대리행사하게 할 수 있다.
② 주주는 임의로 의결권의 대리권을 수여한 경우라도 총회의 결의가 있기 전까지는 언제든지 대리권의 수여를 철회할 수 있다.
③ 회사가 의결권대리행사의 권유자가 아닌 경우 대리인은 주주의 명시된 의사와 달리 의결권을 행사하거나 기권하더라도 주주에 대해 손해배상책임을 질 뿐 주주총회결의의 효력에는 영향을 미치지 않는다.
④ 판례에 따르면 의결권의 대리행사를 수여받은 대리인은 본인의 반대의 의사표시가 없는 한 제3자에게 의결권의 행사를 다시 위임할 수 있다.
⑤ 판례에 따르면 주주의 대리인이 총회에 제출하여야 하는 대리권을 증명하는 서면은 원본이어야 하고 특별한 사정이 없는 한 사본은 그러한 서면에 해당하지 않는다.

16. 상법상 주식회사의 주주총회에 관한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

(가) 주주가 의결권 불통일 행사 요건을 갖추고 이를 총회일 3일전에 회사에 통지하였으나 주주총회에서는 의결권을 통일행사할 수도 있다.
(나) 정기주주총회는 매년 1회 반드시 소집할 필요는 없고 필요한 경우 임시주주총회를 개최하면 된다.
(다) 상장회사의 경우 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항을 주주가 제안하는 경우 회사는 이를 거절할 수 없다.
(라) 주주총회결의에 관하여 회사가 가진 자기주식의 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권의 수에 산입하지 않는다.
(마) 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
(바) 주식회사가 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약을 체결하는 경우 주주총회의 특별결의를 얻어야 한다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

17. 상법상 다음 사례에 관한 설명으로 옳은 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

甲주식회사는 2011년 3월 초에 설립등기를 하였는데 주권은 발행하지 않고 있다. 甲회사 설립당시부터 계속 주식을 보유하고 있던 주주 A는 2011년 12월 20일 자신의 주식을 B에게 양도하였으나, 명의개서는 하지 않았다. 甲회사는 매년 12월 말일이 결산일인데 2012년 3월 중순 주주총회결의로 이익배당을 하기로 결의하였다(이익배당의 기준일은 정기주주총회일로 함). 이 후 2012년 12월 중순 경에 A는 명의개서 미필을 기회로 C에게 주식을 이중양도하였다.

① 판례에 따르면 B는 A의 협력을 받아 공동으로 甲회사에 대하여 명의개서를 청구하여야 한다.
② 甲회사가 A에게 이익배당금을 지급한 경우에도 반드시 B에게 다시 이익배당금을 지급하여야 한다.
③ 판례에 따르면 A는 甲회사에 확정일자 있는 주식양도통지를 하여 B로 하여금 제3자에 대한 대항요건을 갖출 수 있도록 해 줄 의무는 없다.
④ 판례에 따르면 B가 주식을 취득한 사실을 증명한 경우라면 명의개서 청구에 소정 서류의 제출을 요한다고 하는 정관의 규정이 있다 하더라도 甲회사는 소정의 서류가 갖추어지지 않았다는 이유로 명의개서를 거부할 수 없다.
⑤ 판례에 따르면 A가 주식을 B와 C에게 이중양도한 경우 B와 C 상호간의 주주로서의 지위취득의 선후는 주식매매계약의 체결순서에 따른다.

18. 다음의 보기 중 상법상 주주총회결의의 하자에 관한 설명으로 옳은 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

(가) 판례에 따르면 이사회의 소집결의가 있지만 대표이사 또는 정관상의 소집권자가 아닌 자가 소집한 경우 결의취소사유에 해당한다.
(나) 판례에 따르면 총회결의에 찬성한 주주가 소의 이익이 있어도 결의부존재확인의 소를 제기할 수 없다.
(다) 회사는 결의취소의 소를 제기한 주주가 이사라 하더라도 악의임을 소명하면 주주의 담보제공을 청구할 수 있으며 법원은 이에 따라 상당한 담보제공을 명할 수 있다.
(라) 감사선임결의에 있어서 100분의 5의 의결권 주식을 가진 주주가 그가 보유하는 모든 주식으로 의결권을 행사한 경우 결의취소사유에 해당한다.
(마) 판례에 따르면 임시주주총회가 개회선언되고 법률상으로나 사실상 의사를 진행할 수 있는 상태에서 총회의장이 주주들의 의사에 반하여 자진퇴장한 경우 출석한 총주식 과반수의 주주들이 전원의 동의로 임시의장을 선출하고 진행한 총회결의는 적법하다.
(바) 판례에 따르면 결의취소의 소가 제기된 경우 법원은 당사자의 주장에 의해서만 결의의 내용, 회사의 현황과 제반사정을 참작하여 그 취소가 부적당하다고 인정한 때 재량기각할 수 있다.

① (가), (나), (마) ② (가), (라), (마) ③ (가), (다), (바)
④ (가), (라), (바) ⑤ (나), (라), (마)

19. 상법상 주식회사의 이사에 관한 설명으로 옳은 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 2조원 이상의 상장주식회사의 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이상에 해당하는 주식을 3개월간 보유해온 주주는 사외이사후보추천위원회에 사외이사의 후보를 추천할 수 있다.
② 발행주식총수의 과반수가 출석한 주주총회에서 집중투표방식으로 이사를 선임하는 경우 다수 득표자의 득표가 상법 제368조의 보통결의 요건을 만족하지 못하면 선임결의의 효력이 없다.
③ 상장주식회사의 이사가 정년퇴직으로 퇴임하는 경우에는 주식매수선택권에 관한 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년 이상 이사로 재임 또는 재직한 경우가 아니어도 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
④ 주주총회에서 적법하게 이사로 선임된 자라도 이사로서 등기가 되어 있지 않으면 이사로서의 책임을 부담하지 않는다.
⑤ 판례에 따르면 이사의 직무집행정지 가처분에 의해 직무집행이 정지된 이사가 직무집행을 하면 이는 무효이나 후일 그 가처분이 취소되면 소급하여 유효가 된다.

20. 상법상 주식회사 이사회에 관한 설명으로 옳은 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① 감사는 필요한 경우 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 이사회 소집을 청구할 수 있고 그 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 법원의 허가를 조건으로 직접 소집할 수 있다.
② 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 제1항에서 금지의 대상이 되는 회사기회를 자기의 이익을 위하여 이용하려는 이사는 그 승인을 위한 이사회에서 의결권을 행사할 수 없다.
③ 이사의 전부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의한 결의를 금지하는 정관규정은 효력이 없다.
④ 주주와 회사채권자는 영업시간 내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
⑤ 이사회 내 위원회의 결의절차에 대한 하자는 결의취소의 소를 제기할 수 있고 그 결의내용의 중대한 하자는 결의무효확인의 소를 제기할 수 있다.

21. A는 甲주식회사의 대표이사이다. 다음 설명 중 상법상 옳은 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① 甲회사가 甲회사의 감사위원회 위원 B에게 소송을 제기하는 경우에는 A가 당연히 甲회사를 대표한다.
② A는 甲회사의 모회사인 乙주식회사의 감사의 직무를 겸할 수 있다.
③ 甲회사가 정관으로 A의 영업에 관한 대표 권한을 제한한 경우에는 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다.
④ 판례에 따르면 A가 객관적으로 대표권의 범위내의 행위를 한 경우에도 그것이 자기의 사적 이익을 위한 것이었고 회사에 손해가 발생한 경우 거래상대방이 이 같은 사정을 알았다면 甲회사가 이를 입증하여 무효를 주장할 수 있다.
⑤ 소액의 대표이사 직무수행자금 조달을 위한 신주발행은 정관규정이나 이사회의 결의 없이 A의 결정만으로 할 수 있다.

22. 다음 사항 중 상법상 주식회사에 관한 설명으로 틀린 것은 모두 몇 개인가?(이견이 있으면 판례에 의함)

(가) 집중투표의 방법으로 이사를 선임하는 경우에 회사가 집중투표 청구서면을 총회종결시까지 본점에 비치하지 않았거나 주주총회에서 의장이 의결에 앞서 그러한 청구의 취지를 알리지 않았으면 그 이사선임 결의는 결의취소의 소의 원인이 될 수 있다.
(나) 한정치산자는 상장회사의 사외이사가 될 자격이 있다.
(다) 회사가 이사에게 퇴직위로금을 지급하려면 정관에 그 금액을 정하지 않았으면 주주총회의 특별결의로 정해야 한다.
(라) 상법 이외의 법률이 준법지원인의 임기를 2년으로 규정하여도 상법이 우선하여 적용되어 준법지원인의 임기는 3년이다.
(마) 집행임원의 임기는 정관에 다른 규정이 없으면 2년을 초과하지 못한다.
(바) 회사의 경영에 대하여 영향력을 가진 주주가 이사의 명의로 고의로 위법한 업무를 직접 집행한 경우에는 그로 인하여 회사에 손해가 발생하여도 상법 제399조(회사에 대한 책임)의 책임을 부담하지 않는다.

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

(계속)

23. 액면주식을 발행한 비상장 주식회사에서 상법상 자본금의 증가가 없는 경우로만 묶인 것은?

① 전환주식의 전환 - 주식배당
② 상환주식의 상환 - 신주인수권부사채의 신주인수권 행사
③ 흡수합병 - 전환사채의 전환
④ 준비금의 자본금전입 - 주식분할
⑤ 상환주식의 상환 - 주식분할

24. 다음 사례에 관한 상법상 설명 중 옳은 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

> 甲주식회사(수권자본금 50억원, 자본금 8억원, 주주가 A와 B 2명 뿐인 비상장회사) 대표이사 A는 회사 자금사정이 급격하게 어려워지자 긴박하게 회사의 경영자금을 조달하기 위하여 이사회의 결의로 제3자인 C에게 발행가를 액면가 이상으로 신주를 배정하였다(甲회사의 정관에는 "이사회는 새로운 기술의 도입이나 긴급한 경영자금의 조달이라는 경영목적을 위해서는 주주 아닌 제3자에게 신주를 배정할 수 있다"고 규정되어 있음). C는 2억원의 신주대금의 납입을 위하여, 이사회의 결정내용대로 재산가액 4천만원의 부동산의 출자를 비롯하여, 이행기가 도래해 있는 甲회사에 대한 4천만원의 금전채권을 가지고 상계하고 나머지는 현금으로 지급하였다.

① C가 A와 공모하여 현저하게 불공정한 발행가액으로 주식을 인수했다고 하더라도 C가 공정한 발행가액과의 차액에 상당하는 금액을 회사에 지급하면 甲회사에 대한 A의 손해배상책임은 발생하지 않는다.
② B는 C에 대한 신주발행이 위법하고 이로 인하여 자신이 불이익을 입을 염려가 있다고 판단하면 A를 상대방으로 하여 신주발행유지의 소를 제기할 수 있다.
③ C의 재산가액 4천만원의 부동산 출자는 법원이 선임한 검사인의 검사나 공인된 감정인의 감정이라는 검사절차가 있어야 적법하다.
④ C가 甲회사에 대한 4천만원의 금전채권으로 상계한 것은 甲회사의 동의가 있는 경우에만 신주대금 납입으로서 유효하다.
⑤ 판례에 따르면 만일 甲회사가 오직 경영권 방어만을 목적으로 C에게 신주를 배정하였더라도 C에 대한 신주발행은 유효하다.

25. 상법상 주식회사의 이사의 책임에 관한 설명으로 틀린 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① 판례에 따르면 배당가능이익이 없음에도 대표이사가 재무제표를 허위 작성하여 이익배당이 이루어져 회사에 손해가 발생한 경우에는 그 대표이사의 책임과 관련하여 경영판단의 원칙이 적용되지 않는다.
② 판례에 따르면 이사가 정당한 사유 없이 이사회에 참석하지 않고 이사회 결의를 사후적으로 추인하는 등 실질적으로 이사의 임무를 전혀 수행하지 않았다면 그 같은 불출석행위 자체가 이사의 임무해태에 해당할 수 있다.
③ 회사에 대한 사외이사의 손해배상책임을 사외이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함함)의 6배를 초과하는 금액을 면제하는 어느 회사의 정관규정은 적법하다
④ 판례에 따르면 이사가 거액의 회사자금을 횡령하여 회사가 도산위기에 빠짐으로써 결과적으로 주주의 경제적 이익이 침해되는 손해를 입었더라도 그 주주는 해당이사에 대하여 손해의 배상을 직접 물을 수 없다.
⑤ 이사의 임무해태가 이사회의 결의에 의한 경우 그 이사회 결의에는 참여하였으나 의사록에 이의의 기재가 없는 이사에 대하여는 회사채권자가 결의에서의 찬성을 입증하지 못하는 한 그 이사에 대하여 직접 손해배상책임을 추궁할 수 없다.

26. 다음 사항 중 상법상 옳은 것만으로 묶인 것은?(주주가 다수인 비상장 주식회사로서 자본금총액이 10억원 이상인 회사의 이사를 의미하고 이견이 있으면 판례에 의함)

> (가) 이사가 이사회의 승인 없이 회사가 수행할 사업과 밀접한 관계가 있는 사업기회로서 장래에 회사의 이익이 될 수 있는 기회를 자기의 이익을 위하여 이용하여 거래를 한 경우에는, 그 거래가 회사의 영업부류에 속하는 거래가 아닌 경우에도 회사는 이사회의 결의로 그 거래를 회사의 계산으로 할 수 있다.
> (나) 이사가 자기의 계산으로 회사와 거래를 함에 있어 그 거래의 내용과 절차가 공정하면 이사회의 승인이 필요 없다.
> (다) 이사가 개인적으로 부담하는 금융기관에 대한 채무를 이사가 재직하고 있는 회사가 적법하게 연대보증하려면 그 이사는 사전에 이사회에서 해당거래의 중요사실을 밝히고 이사 3분의 2 이상의 수로 승인을 얻어야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다.
> (라) 회사가 이사와 납품계약을 맺으면서 그 대가로 약속어음을 발행하는 경우에는 그 이사는 사전에 이사회에서 회사의 약속어음 발행에 대하여 그 중요사실을 밝히고 이사 3분의 2 이상의 수로 승인을 얻어야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다.
> (마) 판례에 따르면 회사는 정관으로 이사의 계산으로 이루어지는 회사와 이사 간의 거래의 승인을 주주총회 결의사항으로 할 수 있다.
> (바) 상법 제397조의2에 반하는 회사기회유용행위에 의하여 이사가 회사에 대하여 부담하는 손해배상책임을 상법 제400조 제2항이 인정하는 범위 내에서 감면하는 정관 규정은 유효하다.

① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (다), (바)
④ (다), (라), (마) ⑤ (나), (라), (마), (바)

27. 상법상 주식회사의 위법배당에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 정관에 의하여 중간배당이 가능한 회사가 중간배당을 현물배당으로 했다면 그 외의 소정의 요건을 갖추어도 위법한 배당이 된다.
② 배당가능이익 없이 주식배당이 이루어진 경우에는 회사채권자도 신주발행무효의 소를 제기할 수 있다.
③ 상법 제462조 제1항의 배당가능이익의 범위 내에서 이익배당한 경우에도 그 절차나 시기가 위법한 경우에는 회사나 채권자는 주주에게 위법배당금을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.
④ 위법한 주식배당으로 신주발행이 무효가 되면 회사는 배당받았던 주주에게 신주의 액면총액을 환급해 주어야 한다.
⑤ 대표이사가 이익배당에 관한 주주총회나 이사회에서 현물배당에 관한 결의가 없었음에도 정관규정만을 근거로 현물배당을 한 경우 회사는 주주에 대하여 지급한 현물의 반환을 청구할 수 있다.

28. 상법상 비상장 주식회사의 사채에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사채권자의 청구에 의해 회사가 기존의 보유 주식으로 교환해 주게 되는 사채의 발행은 정관의 규정이 없어도 이사회의 결의만으로 대표이사에게 발행의 권한을 위임할 수 있다.
② 전환사채의 질권자는 전환권행사에 의하여 발행된 주식에도 질권을 행사할 수 있다.
③ 사채관리회사는 사채권자집회의 동의가 없어도 부득이한 사유가 있는 경우 법원의 허가를 얻으면 사임할 수 있다.
④ 사채관리회사가 해당 사채 전부에 대한 지급의 유예를 하는 경우(사채에 관한 채권을 변제받거나 채권의 실현을 보전하기 위한 행위는 제외한다)에는 사채권자집회의 결의가 필요하다.
⑤ 특정 종류의 사채총액(상환 받은 액은 제외함)의 10분의 1 이상에 해당하는 사채를 가진 사채권자는 회의목적사항과 소집이유를 적은 서면을 발행회사나 사채관리회사에 제출하여 사채권자집회의 소집을 청구할 수 있다.

29. 상법상 비상장 주식회사의 구조조정에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 합병으로 존속하는 회사는 소멸회사의 주주에게 합병대가의 전부를 금전으로 지급하여 주주의 구성을 그대로 유지할 수 있다.
② 분할에 의하여 새로운 회사가 설립되는 경우에 설립위원은 분할되는 대표이사가 담당하므로 별도의 설립위원을 선임할 필요가 없다.
③ 주식의 포괄적 교환으로 인하여 주식 교환 관련회사의 주주에게 부담이 가중되는 경우에는 그 주주 전원의 동의도 필요하다.
④ 지배주주가 상법 제360조의24에 따라 적법하게 매도청구권을 행사한 경우에 대상 소수주주는 승낙한 날로부터 2월내에 그 주식을 매도하여야 한다.
⑤ 법원은 주식의 포괄적 이전을 이유로 제기되는 주식이전무효의 소가 그 심리 중에 원인이 된 하자가 보완되고 회사의 현황과 제반사정을 참작하여 주식 이전을 무효로 하는 것이 부당하다고 인정한 때에는 그 청구를 기각할 수 있다.

30. 상법상 합명회사의 합병에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 합병 후 존속하는 회사가 주식회사인 경우에 합병할 회사의 일방이 합명회사인 때에는 총사원의 동의를 얻어 합병계약서를 작성하여야 한다.
② 합병결의는 총사원의 동의가 있어야 하며 합명회사 간에는 간이합병이나 소규모합병은 인정되지 아니한다.
③ 회사가 채권자이의기간 내에 이의를 제출할 것을 공고한 이상 알고 있는 채권자에 대하여 따로따로 이를 최고할 필요는 없다.
④ 합병의 무효는 합병등기가 있은 날로부터 6월내에 소만으로 이를 주장할 수 있다.
⑤ 합병무효판결은 제3자에 대하여도 그 효력이 있으나 그 판결확정 전에 생긴 회사의 사원 및 제3자간의 권리의무에 영향을 미치지 아니한다.

31. 상법상 합자회사의 유한책임사원에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유한책임사원도 정관 또는 총사원의 동의로 업무집행권과 대표권을 가질 수 있다.
② 유한책임사원은 무한책임사원의 업무집행을 감시할 수 있으며 업무집행에 이의를 제기한 경우 업무집행사원은 업무집행행위를 곧 중지하여야 한다.
③ 유한책임사원이 무한책임사원으로 변동되는 것은 회사채권자보호에 유리하므로 총사원의 동의가 필요 없다.
④ 유한책임사원이 사망한 경우 그 상속인이 지분을 상속하며 유한책임사원이 금치산 선고를 받은 경우에 그 유한책임사원은 퇴사한다.
⑤ 유한책임사원이 회사에 이익이 없음에도 불구하고 배당을 받은 금액은 회사채무 변제 책임을 정함에 있어서 이를 가산한다.

32. 상법상 유한책임회사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유한책임회사제도를 도입한 취지상 사원은 신용이나 노무를 출자의 목적으로 할 수 있다.
② 유한책임회사를 대표하는 업무집행자가 그 업무집행으로 인하여 타인에게 손해를 입힌 경우에는 회사는 그 업무집행자와 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.
③ 업무집행자를 포함한 사원 과반수의 동의가 있으면 정관변경 없이도 새로운 사원을 가입시킬 수 있다.
④ 회사가 자기 지분을 취득하는 경우 그 지분은 취득한 때에 소멸하며 그만큼 자본금이 감소한다.
⑤ 사원이 출자한 금전이나 그 밖의 재산의 가액과 잉여금의 합을 자본금으로 한다.

33. 어음의 "기명날인 또는 서명"에 관한 설명으로 틀린 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① 법인이 어음행위를 하는 경우 대표기관의 기명날인 없이 법인의 명칭만을 기재하고 법인의 인감을 날인한 것은 무효이다.
② 자연인의 기명은 어음행위자의 본명과 일치하여야만 한다.
③ 거래상의 유통을 목적으로 하는 어음의 경우 날인 대신 무인(拇印)으로 한 어음행위는 무효이다.
④ 기명의 명의와 날인의 명의가 반드시 일치해야 하는 것은 아니다.
⑤ 흔히 "사인(signature)"이라고 하여 성명의 일부 또는 전부를 도형화하여 표시하는 것 중 이를 통해 서명자의 성명을 식별할 수 없다면 서명으로 인정되지 않는다.

(계속)

34. A가 B에게 2013년 1월 10일을 만기일로 기재한 약속어음을 발행하고, B는 C에게 그 어음을 배서·교부하였다. C는 어음면상의 만기일을 2013년 2월 10일로 변조하여 그 사정을 모르는 D에게 배서·교부하였고 D는 이를 다시 E에게 배서·교부하였다. 아래 설명 중 틀린 것은? (이견이 있으면 판례에 의함)

① E가 A에게 2013년 2월 10일 지급제시한 경우 A는 만기일이 변조되었음에도 불구하고 지급책임을 면할 수 없다.
② E가 A에게 2013년 2월 10일 지급제시하여 그 지급이 거절되었다면 요건을 갖추어 D에게 상환청구할 수 있다.
③ E가 A에게 2013년 2월 10일 지급제시하여 그 지급이 거절되었다면 요건을 갖추어 C에게 상환청구할 수 있다.
④ E가 A에게 2013년 2월 10일 지급제시하여 그 지급이 거절되었다면 요건을 갖추어 B에게 상환청구할 수 있다.
⑤ E가 A에게 2013년 2월 10일 지급제시하여 그 지급이 거절되어 D에게 요건을 갖추어 상환청구한 것을 D가 이행한 경우, D는 요건을 갖추어 이를 C에게 재상환청구할 수 있다.

35. 환어음의 기재사항에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 어음금액을 "100만원 또는 200만원"이라고 기재한 경우 무효이다.
② 지급위탁문구에 "구입상품에 하자가 없는 경우에 지급함"과 같이 조건을 붙인 경우는 무효이다.
③ 지급인의 명칭을 실재하지 않는 가공의 인물로 기재한 경우는 무효이다.
④ 판례에 따르면 만기를 11월 31일로 기재한 경우 이를 무효로 보지 아니하고 만기를 11월 30일로 보아 유효하다.
⑤ 지급지를 "서울", "여의도"와 같이 사회적으로 통용되는 일정한 지역을 표시하는 명칭을 기재하는 것도 유효하다.

36. 특수한 배서에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 무담보배서가 있는 경우 배서인은 자기의 직접 피배서인에 대해서만 담보책임을 부담하고 그 이후의 자에 대하여는 담보책임을 부담하지 아니한다.
② 배서금지배서가 있는 경우 배서에 의하여 어음을 양도할 수 없다.
③ 기한후배서가 있는 경우 피배서인은 배서인에게 상환청구가 가능하다.
④ 공연한 추심위임배서가 있는 경우 피배서인은 배서인에게 상환청구가 가능하다.
⑤ 공연한 입질배서가 있는 경우 피배서인이 선의이고 무중과실이면 어음상의 권리에 대한 질권을 선의취득한다.

37. 어음·수표의 소멸시효에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 인수인에 대한 환어음상의 청구권은 만기일부터 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 환어음 소지인의 배서인과 발행인에 대한 상환청구권은 거절증서작성일 또는 만기일(거절증서작성면제의 경우)로부터 1년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
③ 환어음상 배서인의 다른 배서인과 발행인에 대한 상환청구권은 그 배서인이 어음을 환수한 날 또는 그 자가 제소된 날로부터 6개월간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
④ 수표소지인의 배서인, 발행인, 그 밖의 채무자에 대한 상환청구권은 제시기간이 지난 후 1년 간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
⑤ 수표상 상환의무를 이행한 자의 그 전자에 대한 상환청구권은 상환의무를 이행한 자가 수표를 환수한 날 또는 그 자가 제소된 날로부터 6개월간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

38. 어음·수표의 복본과 등본 발행에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 환어음, 약속어음, 수표 모두 복본 및 등본을 발행할 수 있다.
② 환어음, 약속어음만 복본을 발행할 수 있고 수표는 복본을 발행 할 수 없다.
③ 환어음, 수표만 복본을 발행할 수 있고 약속어음은 복본을 발행 할 수 없다.
④ 환어음, 수표만 등본을 발행할 수 있고 약속어음은 등본을 발행 할 수 없다.
⑤ 수표만 등본을 발행할 수 있고 환어음, 약속어음은 등본을 발행 할 수 없다.

39. 횡선수표에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 수표에 횡선을 그을 수 있는 자는 발행인만이다.
② 두 줄의 횡선 내에 아무런 지정을 하지 아니하거나 "은행" 또는 이와 같은 뜻이 있는 문구를 적었을 때에는 일반횡선이다.
③ 두 줄의 횡선 내에 은행의 명칭을 적었을 때에는 특정횡선이다.
④ 일반횡선은 특정횡선으로 변경할 수 있으나, 특정횡선은 일반횡선으로 변경하지 못한다.
⑤ 은행은 자기의 거래처 또는 다른 은행에서만 횡선수표를 취득할 수 있다.

40. A가 B에게 2013년 2월 1일을 만기일로 하는 약속어음을 발행하면서 어음금액을 공란으로 비워두고 500만원의 범위 내에서 보충할 수 있는 보충권을 수여하였다. 아래 설명 중 틀린 것은?(이견이 있으면 판례에 의함)

① B는 만기일 이전에 어음금액의 보충 없이 C에게 어음금액이 공란인 약속어음을 배서양도할 수 있다.
② B가 만기일 이전에 어음금액을 1,000만원으로 보충한 후 어음을 C에게 배서양도한 경우 C가 이러한 사실에 대하여 악의 또는 중과실이 없는 경우라면 약속어음이 만기에 지급제시된 때 A는 C에게 1,000만원을 지급하여야 한다.
③ 판례에 따르면 B가 C에게 어음금액을 1,000만원의 범위 내에서 보충할 수 있다고 설명하여 C가 그러한 사실을 믿고 어음을 배서양도 받은 후 A에게 보충권의 내용에 관하여 직접 조회하지 않고 만기일에 1,000만원으로 어음금액을 보충하여 지급제시한 경우에 특별한 사정이 없는 한 A는 C에게 1,000만원을 지급하여야 한다.
④ B가 어음금액을 보충하지 아니한 상태에서 어음을 분실한 경우 B는 공시최고에 의한 제권판결을 받을 수 있다.
⑤ 판례에 따르면 B가 어음금액을 보충하지 않은 채 만기에 A에게 지급제시하였다가 지급을 거절당한 후 A를 상대로 어음금의 지급을 청구하는 소송을 제기한 경우 변론종결시까지 어음금액을 보충하였다면 A가 부담하는 어음채무의 소멸시효는 중단된다.

⊙ 모든 문제는 독립적이며, 각 문제의 보기 중에서 물음에 가장 합당한 답을 고르시오.

1. 「국세기본법」상 국세부과의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 과세의 대상이 되는 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 귀속이 명의일 뿐이고 사실상 귀속되는 자가 따로 있을 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하여 세법을 적용한다.
② 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우에는 해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이에 관계되는 증거자료에 의하여야 한다.
③ 국세를 조사·결정할 때 장부의 기록 내용이 사실과 다르거나 장부의 기록에 누락된 것이 있을 때에는 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다. 이때는 정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다.
④ 행정기관의 장은 해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나 그 등본 또는 초본이 원본과 일치함을 확인하여야 한다.
⑤ 「국세기본법」에서 규정하고 있는 실질과세의 원칙에 반하는 규정을 다른 세법에서 규정하고 있는 경우 「국세기본법」에서 규정하고 있는 실질과세의 원칙을 우선하여 적용한다.

2. 「국세기본법」상 국세부과의 제척기간과 국세징수권의 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 국세징수권은 이를 행사할 수 있는 때부터 5년(5억원 이상의 국세는 10년) 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효에 관하여는 「국세기본법」 또는 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민법」에 따른다.
② 과세표준과 세액을 신고하는 국세(「종합부동산세법」 규정에 의해 신고하는 종합부동산세는 제외함)의 경우 해당 국세의 과세표준신고기한의 다음날을 국세부과 제척기간의 기산일로 한다. 이 경우 중간예납·예정신고기한과 수정신고기한은 과세표준신고기한에 포함되지 아니한다.
③ 소멸시효는 납세고지, 납부최고, 납세담보 제공, 교부청구의 사유로 중단된다.
④ 소멸시효는 세무공무원이 「국세징수법」에 따른 사해행위 취소소송을 제기하여 그 소송이 진행중인 기간에는 진행되지 아니한다. 다만, 이러한 사해행위 취소소송의 제기로 인한 시효정지의 효력은 소송이 각하·기각 또는 취하된 경우에는 효력이 없다.
⑤ 원천징수의무자 또는 납세조합으로부터 징수하는 국세의 경우 납세고지한 원천징수세액 또는 납세조합징수세액에 대하여는 그 고지에 따른 납부기한의 다음날을 소멸시효의 기산일로 한다.

3. 「국세기본법」상 제2차 납세의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 과점주주 또는 무한책임사원에 대한 법인의 제2차 납세의무 한도를 계산하는 경우 법인의 자산총액과 부채총액의 평가는 해당 법인의 사업연도 종료일 현재의 시가에 의한다.
② 비상장법인의 재산으로 그 법인에 부과되거나 그 법인이 납부할 국세·가산금과 체납처분비에 충당하여도 부족한 경우에는 그 국세의 납세의무 성립일 현재 과점주주 또는 무한책임사원은 제2차 납세의무를 진다.
③ 무한책임사원이 제2차 납세의무를 지는 경우 무한책임사원은 징수부족한 국세·가산금과 체납처분비 전액에 대하여 한도 없이 제2차 납세의무를 진다.
④ 청산인이 제2차 납세의무를 지는 경우 청산인은 분배하거나 인도한 재산의 가액을 한도로 제2차 납세의무를 진다.
⑤ 사업양수인이 제2차 납세의무를 지는 경우 사업양수인은 양수한 재산의 가액을 한도로 제2차 납세의무를 진다.

4. 「국세기본법」상 기한 후 신고와 추가자진납부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 자는 관할 세무서장이 세법에 따라 해당 국세의 과세표준과 세액(가산세 포함)을 결정하여 통지하기 전까지 기한후과세표준신고서를 제출할 수 있다. 다만, 「자산재평가법」에 따른 재평가신고의 경우에는 그러하지 아니하다.
② 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 자로서 기한후과세표준신고서를 제출할 수 있는 자는 납부할 세액이 있는 자만을 의미한다.
③ 기한 후 신고 규정에 따라 기한후과세표준신고서를 제출한 자로서 세법에 따라 납부하여야 할 세액(가산세 포함)이 있는 자는 기한후과세표준신고서 제출과 동시에 그 세액을 납부하여야 한다.
④ 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고·납부를 한 경우 무신고가산세의 50%를 감면한다. 다만, 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 기한후과세표준신고서를 제출한 경우는 제외한다.
⑤ 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출하였으나 과세표준신고액에 상당하는 세액의 전부 또는 일부를 납부하지 아니한 자는 그 세액과 「국세기본법」 또는 세법에서 정하는 가산세를 세무서장이 고지하기 전에 납부할 수 있다.

5. 「국세기본법」상 조세불복제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이의신청은 임의적 절차이므로 이의신청을 제기하지 않고 심사청구를 제기할 수 있다.
② 조세심판관은 심판청구에 관한 조사 및 심리의 결과와 과세의 형평을 고려하여 자유심증으로 사실을 판단한다.
③ 이의신청, 심사청구 또는 심판청구는 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 해당 처분의 집행에 효력을 미치지 아니한다. 다만, 해당 재결청이 필요하다고 인정할 때에는 그 처분의 집행을 중지하게 하거나 중지할 수 있다.
④ 동일한 처분에 대하여 심사청구를 한 후 인용되지 않을 경우 심판청구를 제기할 수 있다.
⑤ 조세심판관회의 또는 조세심판관합동회의는 심판청구에 따른 결정을 할 때 심판청구를 한 처분 외의 처분에 대하여는 그 처분의 전부 또는 일부를 취소 또는 변경하거나 새로운 처분의 결정을 하지 못한다.

6. 「지방세법」상 재산세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재산세의 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다.
② 토지에 대한 재산세의 납기는 매년 7월 16일부터 7월 31일까지이다.
③ 선박에 대한 재산세의 과세표준은 「지방세법」에서 규정하는 시가표준액으로 한다.
④ 재산세 과세대상에 자동차는 포함되지 않는다.
⑤ 주택에 대한 재산세는 해당 주택의 소재지를 관할하는 지방자치단체에서 부과한다.

(계속)

7. 다음은 제조업을 주업으로 영위하는 영리내국법인 ㈜A의 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.)에 대한 결산자료이며, 제시된 다음 자료 이외의 세무조정과 관련한 다른 사항은 없다. 이를 근거로 한 제13기의 세무조정을 적정하게 반영했을 때, 「법인세법」상 각 사업연도의 소득금액에 미치는 영향으로 옳은 것은? (단, 법인세부담의 최소화를 가정하고, 제12기 이전의 모든 세무조정은 적정하게 이루어 졌음. 또한 ㈜A는 장부 및 증명서류를 적정하게 작성·보관하고 있으며, 임원에 대한 급여지급기준은 없음)

(1) ㈜A는 제12기에 당해 법인의 특수관계인인 개인주주 갑으로부터 시가 7,000,000원인 유가증권을 현금 5,000,000원에 매입하고 취득가액으로 재무상태표에 계상하였으며, 유가증권 평가에 대한 회계처리는 하지 않았다. 제13기에 동 유가증권을 모두 처분하고 현금 8,000,000원을 수령하였으며, 이를 다음과 같이 회계처리 하였다.

(차) 현 금 8,000,000 (대) 유가증권 5,000,000
유가증권처분이익 3,000,000

(2) ㈜A 소유의 건물을 임대보증금 50,000,000원을 수령하고 제12기부터 임대하고 있으며, 동 건물의 취득가액은 100,000,000원(토지가액 60,000,000원 포함)이다. 제13기 중 임대보증금에서 100,000원의 수입이자가 발생하였으며, 기획재정부령이 정하는 정기예금이자율은 연 4%라고 가정한다.

(3) 접대비(전액 손금으로 인정되는 금액)를 지출하고 수령한 세금계산서상의 부가가치세 매입세액 500,000원을 포괄손익계산서의 세금과공과 계정에 비용으로 계상하였다.(단, 접대비 한도초과액은 없음)

(4) ㈜A는 성과산정지표를 정하여 목표이익을 초과하는 이익의 10%를 성과배분상여금으로 지급하는 것을 노사협약을 통해 서면으로 약정한 바 있다. 이에 따라 제13기 사업연도 종료일을 기준으로 성과배분상여금을 산정하여 임원에게 1,000,000원, 사용인에게 2,000,000원을 각각 지급하기로 하고 다음과 같이 회계처리하였다.

(차) 처분전이익잉여금 3,000,000 (대) 미지급상여금 3,000,000

① 4,000,000원 감소 ② 3,500,000원 감소 ③ 1,200,000원 감소
④ 1,300,000원 증가 ⑤ 1,800,000원 증가

8. 「법인세법」상 손익의 귀속사업연도와 자산 및 부채의 평가에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 업무에 사용하던 트럭의 양도손익은 그 대금을 청산하기 전에 소유권 이전에 관한 등록을 한 경우에는 그 등록일이 속하는 사업연도의 익금 및 손금으로 한다.
② 제조업을 영위하는 법인이 다른 법인(제조업)에게 지급하는 차입금 이자에 대하여 약정에 따른 이자지급일이 도래하지 않았지만 결산을 확정함에 있어서 이미 경과한 기간에 대응하는 이자를 당해 사업연도의 손금으로 계상한 경우에는 그 계상한 사업연도의 손금으로 한다.
③ 재고자산의 평가방법으로 저가법을 신고하는 경우에는 시가와 비교되는 원가법을 함께 신고해야 한다.
④ 제조업을 영위하는 법인이 보유하는 주식을 시가법으로 평가하고 회계상 평가이익을 계상한 경우에는 그 계상한 사업연도의 익금으로 한다.
⑤ 주식을 발행한 법인이 파산한 경우 당해 파산법인이 발행한 주식을 보유하는 내국법인은 그 장부가액을 파산한 사업연도 종료일 현재의 시가(시가로 평가한 가액이 1,000원 이하인 경우에는 1,000원으로 함)로 감액하고, 그 감액한 금액을 당해 사업연도의 손금으로 계상할 수 있다.

9. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A(중소기업 아님)의 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.)의 접대비 세무조정을 위한 자료이다. 「법인세법」상 손금불산입으로 세무조정 해야 할 접대비 중에서 기타사외유출로 소득처분 되어야 할 금액으로 옳은 것은? (단, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) ㈜A의 제13기 수입금액은 300억원이며, 이 가운데 50억원은 「법인세법」상 특수관계인과의 거래에서 발생하였다. 또한 특수관계인이 아닌 자와의 거래에서 발생한 수입금액에는 다음의 금액이 포함되어 있다.
가. 제13기 사업연도 중에 중단된 사업부문의 매출액 : 10억원
나. 제품인도일(2013년 10월 1일)로부터 7개월 동안 매월 말 3억원씩 균등분할하여 회수하는 조건으로 할부판매한 제품매출액 : 9억원 (단, ㈜A는 동 할부판매에 대하여 인도일 이후 실제 회수한 금액 9억원을 제13기의 매출액으로 회계처리하였으며, 명목금액과 현재가치의 차이는 중요하지 않음)

(2) ㈜A의 포괄손익계산서상 접대비는 80,000,000원이며, 이 중 5,000,000원은 지출증빙서류가 구비되어 있지 않다. 또한 접대비 지출액 중에 문화접대비는 없다.

(3) 접대비한도액 계산시 수입금액에 대한 적용률은 다음과 같다.

수입금액	적용률
100억원 이하	20/10,000
100억원 초과 500억원 이하	2천만원 + 100억원을 초과하는 금액의 10/10,000
500억원 초과	6천만원 + 500억원을 초과하는 금액의 3/10,000

① 25,800,000원 ② 26,300,000원 ③ 27,500,000원
④ 29,800,000원 ⑤ 31,300,000원

10. 다음 자료는 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A가 제13기(2013.1.1.~2013.12.31.)에 취득하여 당해 사업연도 말 현재 보유하고 있는 토지의 내역이다. 이들에 대하여 필요한 세무조정을 완료한 후 이를 반영한 「법인세법」상 각 토지가액을 모두 합계한 금액으로 옳은 것은? (단, 법인세부담의 최소화를 가정하고 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

구 분	제13기 말 재무상태표상 장부가액	장부가액에 대한 세부내역
토지 A	54,000,000원	취득시 지불한 현금 50,000,000원(시가)과 취득세 3,000,000원, 취득세에 대한 가산세 1,000,000원을 장부가액으로 계상하였다.
토지 B	25,000,000원	시가 20,000,000원인 토지를 정당한 사유 없이 현금 25,000,000원을 지불하고 특수관계인이 아닌 자로부터 취득하였다.
토지 C	30,000,000원	취득일로부터 4년간 매년 말 10,000,000원씩 총 40,000,000원을 지불하는 장기할부조건으로 취득하였다. 이때 발생한 채무의 현재가치는 30,000,000원이며, 회계상 10,000,000원의 현재가치할인차금을 계상하였다.
토지 D	5,000,000원	취득당시 시가인 5,000,000원에 취득하였으나 천재지변으로 인해 멸실되어 고유목적에 정상적인 사용이 불가능하며, 당해 사업연도 종료일 현재 시가는 1,000,000원이다.

① 108,000,000원 ② 109,000,000원 ③ 113,000,000원
④ 119,000,000원 ⑤ 123,000,000원

11. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A의 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.)의 지급이자에 관한 자료이다. 「법인세법」상 업무무관자산 등에 대한 지급이자에 해당되어 손금불산입으로 세무조정 해야 하는 금액으로 옳은 것은? (단, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) 제13기 말 ㈜A의 모든 차입금은 연 이자율 5%로 제12기에 차입한 것이며, 제13기 중 차입금 금액의 변동은 없었다. 동 차입금에서 발생하여 제13기의 포괄손익계산서에 계상된 지급이자는 30,000,000원이며, 이 중 10,000,000원은 채권자가 불분명한 사채의 이자이다.

(2) 2013년 10월 20일에 당해 법인의 대표이사에게 업무와 관계없이 대여한 금액이 100,000,000원 있다.

① 740,000원 ② 850,000원 ③ 1,000,000원
④ 1,100,000원 ⑤ 1,250,000원

12. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A의 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.) 포괄손익계산서상 수선비 및 소모품비 계정의 내역이다. 「법인세법」 상 즉시상각의 의제규정에 따라 감가상각한 것으로 보아야 하는 금액으로 옳은 것은? (단, 제12기 이전의 모든 세무조정은 적정하게 이루어졌으며, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

과 목	금 액	내 역
수선비	4,000,000원	㈜A 소유 본사건물(전기말 재무상태표상 장부가액 40,000,000원)에 대한 피난시설 설치비
	3,000,000원	기계장치(전기말 재무상태표상 장부가액 30,000,000원)에 대하여 2년마다 주기적으로 실시하는 수선을 위해 지출한 금액이며, 이로 인해 기계의 성능이 향상됨
소모품비	2,000,000원	㈜A의 사업확장을 위해 개인용 컴퓨터 1대를 구입하여 사용하고 그 취득가액을 소모품비로 계상한 것임

① 3,000,000원 ② 4,000,000원 ③ 5,000,000원
④ 6,000,000원 ⑤ 7,000,000원

13. 「법인세법」상 부당행위계산의 부인에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 특수관계인에게 자산을 무상 또는 시가보다 낮은 가액으로 양도하는 경우에는 시가와 거래가액의 차액에 관계없이 부당행위계산의 부인규정을 적용한다.

② 특수관계인에게 주식을 시가보다 낮은 가액으로 양도한 것에 대하여 부당행위계산의 부인규정을 적용하기 위한 시가를 정할 때, 그 시가가 불분명한 경우라도 감정평가법인이 감정한 가액은 적용하지 않는다.

③ 임원의 임면권 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 자는 당해 법인의 특수관계인에 해당된다.

④ 현실적으로 퇴직하지 않은 임원 또는 사용인에게 지급한 퇴직급여는 그 임원 또는 사용인이 현실적으로 퇴직할 때까지 업무와 관련 없이 지급한 가지급금으로 본다.

⑤ 특수관계인과의 금전의 대여 또는 차용에 대해서 부당행위계산의 부인규정을 적용하기 위한 시가를 정할 때, 특수관계인이 아닌 자로부터 차입한 금액이 없어 가중평균차입이자율의 적용이 불가능한 경우에는 해당 사업연도에 한정하여 당좌대출이자율을 시가로 한다.

14. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A(중소기업 아님)의 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.)의 대손충당금에 관한 자료이다. 제13기에 「법인세법」상 대손충당금 손금산입 한도액을 초과하여 손금불산입으로 세무조정 해야 하는 금액으로 옳은 것은? (단, 제12기 이전의 모든 세무조정은 적정하게 이루어졌으며, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) 제13기의 회계상 대손충당금 계정 내역은 다음과 같다.

대손충당금 (단위: 원)

당기상계액	80,000,000	기초잔액	130,000,000
기말잔액	90,000,000	당기설정액	40,000,000

(2) 당기상계액 80,000,000원은 회수가 불가능하다고 판단된 매출채권과 상계한 것이며, 그 내역은 다음과 같다.
가. 제11기에 파산하여 회수할 수 없는 채무자에 대한 채권 : 15,000,000원
나. 2013년 10월 31일에 부도가 발생한 외상매출금 : 55,000,000원
다. 제13기에 「상법」상 소멸시효가 완성된 채권 : 10,000,000원

(3) 제12기 말 「법인세법」상 대손충당금 설정대상 채권은 10억원이며, 동 금액 중 대손부인된 채권은 없다.

(4) 제13기 말 재무상태표의 채권 총액은 30억원이며, 그 내역은 다음과 같다.
가. 매출채권 20억원(「법인세법」상 특수관계인에게 시가로 판매한 제품 매출채권 2억원 포함)
나. 대여금 4억원(「법인세법」상 특수관계인에게 업무와 관련 없이 지급한 가지급금 1억원 포함)
다. 미수금 6억원

① 30,900,000원 ② 22,525,000원 ③ 18,625,000원
④ 16,125,000원 ⑤ 11,125,000원

15. 「법인세법」상 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세표준 및 세액의 계산과 신고 및 납부에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 무상으로 받은 자산의 가액으로 충당된 이월결손금은 각 사업연도의 과세표준 계산에 있어서 공제된 것으로 본다.

② 외국납부세액공제 적용시 외국정부에 납부하였거나 납부할 외국법인세액이 공제한도를 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 해당 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 5년 이내에 끝나는 각 사업연도에 이월하여 그 이월된 사업연도의 공제한도 범위에서 공제받을 수 있다.

③ 내국법인은 「법인세법」에 따른 납부할 세액이 10,000,000원을 초과하는 경우에 납부할 세액의 일부를 분납할 수 있으나, 가산세와 감면분추가납부세액은 분납대상세액에 포함하지 아니한다.

④ 납세의무가 있는 내국법인의 「법인세법」에 따른 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세표준과 세액의 신고기한은 각 사업연도의 소득금액이 없거나 결손금이 있는 내국법인의 경우에도 적용된다.

⑤ 납세의무자가 신고한 법인세액이 최저한세액에 미달하여 법인세를 경정하는 경우에는 법정순서에 따라 감면을 배제하여 세액을 계산해야 하지만, 중소기업에 적용되는 「조세특례제한법」상 모든 세액감면은 이같은 순서의 적용을 받지 아니한다.

(계속)

16. 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A는 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.)에 대한 「법인세법」상 세무조정을 완료하고, 다음 자료와 같이 자본금과 적립금조정명세서(을)를 작성하였다. ㈜A가 작성한 다음의 제13기 자본금과 적립금조정명세서(을)상 과목들 중에서 유보소득의 기말잔액에 오류가 있는 과목을 모두 고른 것으로 옳은 것은? (단, 법인세부담의 최소화를 가정하며, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음. 또한 제12기 이전의 모든 세무조정은 적정하게 이루어졌음)

(1) 제13기 자본금과 적립금조정명세서(을)의 기초 및 기말잔액

과 목	기초잔액	기말잔액
매출채권	△3,000,000원	0원
기계장치 감가상각비	500,000원	0원
임차료	2,000,000원	2,000,000원

(2) 제13기 자본금과 적립금조정명세서(을)에 대한 추가 자료

가. 매출채권 : 기초잔액 △3,000,000원은 제12기에 동 매출채권의 「상법」에 따른 소멸시효가 완성되었으나, 회계상 대손금 처리를 하지 않았기 때문에 제12기의 각 사업연도의 소득금액 계산시 손금산입으로 세무조정하고 △유보로 처분한 것이다. ㈜A는 제13기에 동 매출채권에 대하여 다음과 같이 회계처리하고, 포괄손익계산서에 손실로 반영하였다.

(차) 전기오류수정손실 3,000,000 (대) 매출채권 3,000,000

나. 기계장치 감가상각비 : 기초잔액 500,000원은 제12기 이전에 발생한 감가상각비 한도초과로 인해 손금불산입된 금액이며, 동 기계장치는 제13기에 모두 매각되었다.

다. 임차료 : 기초잔액 2,000,000원은 제12기초에 임차기간 2년(2012.1.1.~2013.12.31.)에 대한 사무실 임차료를 일시에 납부하고, 이를 전액 회계상 비용으로 계상함에 따라 손금불산입된 금액이다. ㈜A는 제13기에 임차료에 대해서 아무런 회계처리를 하지 않았다.

① 매출채권 ② 기계장치 감가상각비 ③ 임차료
④ 매출채권과 임차료 ⑤ 매출채권과 기계장치 감가상각비

17. 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A는 2013년 10월 19일에 법인설립등기를 하였으며, 정관에 따른 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이다. 다음 자료를 이용하여 제1기 사업연도의 「법인세법」상 차감납부할세액을 계산한 금액으로 옳은 것은? (단, 실제 사업을 개시한 날은 2013년 11월 5일이며, ㈜A는 합병이나 분할에 의해 설립된 법인이 아님. 또한 최저한세액 등 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) ㈜A의 제1기 사업연도의 과세표준은 120,000,000원이다.
(2) 제1기 각 사업연도의 소득금액에는 다음의 금액(원천징수세액을 차감하기 전 금액)이 포함되어 있는데, 이는 모두 국내에서 지급받은 것이며 「법인세법」에 따라 적법하게 원천징수가 이루어졌다.
가. 은행으로부터 수령한 예금이자 : 5,000,000원
나. 특수관계인이 아닌 다른 내국법인(제조업)에게 자금을 일시적으로 대여하고 수령한 이자 : 10,000,000원

① 15,800,000원 ② 16,900,000원 ③ 17,400,000원
④ 18,300,000원 ⑤ 19,000,000원

18. 다음 자료는 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A의 제13기 사업연도(2013.1.1.~2013.12.31.) 결산과정에서 발생한 상호독립적인 사항들이다. 만일 이러한 사항들 중에서 적정한 세무조정을 하지 않는다면 제13기의 「법인세법」상 각 사업연도의 소득금액에 오류를 발생시키는 사항은 모두 몇 개인가? (단, 제12기 이전의 모든 세무조정은 적정하게 이루어졌으며, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) 제13기에 보통주 유상증자를 실시하고 발행주식의 액면가액을 초과하는 금액까지 포함하여 주주로부터 현금으로 받은 모든 금액을 회계상 자본금으로 계상하였다.
(2) 제12기에 외상매출하였으나 그 회계처리가 누락되었던 매출채권 1,000,000원을 제13기에 회수하고 다음과 같이 회계처리 하였다.
(차) 현 금 1,000,000 (대) 매출액(수익) 1,000,000
(3) 제12기에 납부하고 손금(세금과공과)으로 계상했던 본점건물에 대한 재산세 중 2,000,000원이 제13기에 환급되었다. ㈜A는 동 환급금을 이미 납부하여 세금과공과로 계상한 제13기에 대한 재산세(손금으로 인정되는 금액임)와 상계하기 위해 제13기에 다음과 같이 회계처리하였다.
(차) 현 금 2,000,000 (대) 세금과공과(재산세) 2,000,000
(4) 당해 법인과 특수관계인이 아닌 ㈜B 소유건물의 보수를 위해 업무와 관련 없이 3,000,000원을 지출하고, 이를 ㈜B에 대한 대여금으로 회계처리 하였다.
(5) 무상으로 받은 토지의 시가 5,000,000원을 회계상 잡이익으로 계상하였으며, ㈜A의 세무상 이월결손금은 없다.

① 없음 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

19. 「법인세법」상 납세의무와 사업연도에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 법령이나 정관 등에 사업연도에 관한 규정이 없는 내국법인은 따로 사업연도를 정하여 「법인세법」상 법인설립신고 또는 사업자등록과 함께 납세지 관할세무서장에게 사업연도를 신고하여야 한다.
② 사업연도를 변경하려는 법인은 그 법인의 직전 사업연도 종료일부터 3개월 이내에 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
③ 학술, 종교, 자선 등 영리 아닌 사업을 목적으로 설립된 비영리내국법인이라 하더라도 당해 법인의 수익사업에서 생기는 소득에 대해서는 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 납세의무를 진다.
④ 외국에서 주된 영업을 하는 영리법인은 국내에 본점이나 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소를 두고 있다 하더라도 내국법인으로 분류될 수 없다.
⑤ 내국법인 중 국가와 지방자치단체(지방자치단체조합을 포함)에 대해서는 법인세를 부과하지 아니한다.

20. 「법인세법」상 비영리내국법인의 법인세 납세의무에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 「국세기본법」에 따라 법인으로 보는 단체로서 국내에 주사무소를 둔 단체는 「법인세법」상 비영리내국법인에 해당한다.
② 이자소득만 있는 비영리내국법인이 고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 경우에는 이자소득의 금액에 50%를 곱한 금액의 범위 내에서 고유목적사업준비금을 손금에 산입한다.
③ 비영리내국법인은 주식 또는 신주인수권의 양도로 인하여 생기는 수입에 대하여 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 납세의무를 진다.
④ 비영리내국법인은 「소득세법」에 따른 이자소득(비영업대금의 이익은 제외하고 투자신탁의 이익은 포함)으로서 「법인세법」에 따라 원천징수된 이자소득에 대하여는 과세표준 신고를 하지 아니할 수 있다.
⑤ 「소득세법」에 따른 이자소득만이 있는 비영리내국법인은 복식부기 방식으로 장부를 기장할 의무가 없다.

21. 「소득세법」상 거주자의 소득구분에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 직장공제회 초과반환금(2003년 직장공제회에 최초로 가입하고 수령)은 이자소득으로 과세한다.
② 지역권과 지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함)을 대여함으로써 발생하는 소득은 사업소득으로 과세하지 않는다.
③ 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 얻는 이익은 기타소득으로 과세한다.
④ 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득은 근로소득으로 과세한다.
⑤ 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액을 연금계좌에서 연금외 수령하는 경우에는 그 소득의 성격에 따라 이자소득, 배당소득 또는 기타소득으로 과세한다.

22. 다음은 거주자 갑에게 귀속되는 2013년도 종합소득과 관련된 자료이다. 이 자료를 이용하여 소득세 원천징수세액을 계산한 것으로 옳은 것은? (단, 지방소득세는 고려하지 아니함)

(1) 2013년도의 종합소득과 관련된 내역은 다음과 같으며, 비과세되는 소득은 없다.
가. 영리내국법인으로부터 받은 비영업대금의 이익 10,000,000원
나. 재산권에 관한 계약의 위약을 원인으로 법원의 판결에 의하여 영리내국법인으로부터 지급받은 손해배상금(주택입주지체상금이 아니며, 계약금이 위약금으로 대체된 것도 아님) 6,000,000원과 손해배상금에 대한 법정이자 500,000원
다. 비상장영리내국법인 ㈜A로부터 받은 현금배당금 5,000,000원
라. 골동품(갑의 보유기간은 20년임) 1개를 영리내국법인에 양도하고 받은 대가(기타소득임) 100,000,000원
마. 저술가인 갑이 직업상 제공하는 인적용역(부가가치세가 면세됨)을 공급하고 내국법인으로부터 받은 대가(사업소득임) 50,000,000원
(2) 위 소득들에 대하여 실제로 소요된 필요경비는 확인되지 아니한다.
(3) 위 소득들에 대해서는 「소득세법」에 따라 적법하게 원천징수가 이루어졌으며, 위의 모든 금액들은 원천징수세액을 차감하기 전의 금액이다.

① 6,500,000원 ② 7,000,000원 ③ 8,000,000원
④ 9,000,000원 ⑤ 10,000,000원

23. 「소득세법」상 거주자의 소득세 과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 사업소득 결손금 또는 이월결손금을 다른 종합소득금액에서 공제할 때 이자소득금액과 배당소득금액에서는 공제할 수 없다.
② 거주자가 일정기간 후에 같은 종류로서 같은 양의 주식을 반환받는 조건으로 주식을 대여하고 해당 주식의 차입자로부터 지급받는 해당 주식에서 발생하는 배당에 상당하는 금액은 이자소득에 포함된다.
③ 연예인이 계약기간 1년을 초과하는 일신전속계약에 대한 대가를 일시에 받는 경우에는 용역대가를 지급받기로 한 날 또는 용역의 제공을 완료한 날 중 빠른 날을 수입시기로 한다.
④ 연금계좌의 가입자가 사망하였으나 그 배우자가 연금외수령 없이 해당 연금계좌를 상속으로 승계하는 경우에는 해당 연금계좌에 있는 피상속인의 소득금액은 상속인의 소득금액과 구분하여 소득세를 계산하여야 한다.
⑤ 거주자의 사업소득금액에 국외원천소득이 합산되어 있는 경우에 그 국외원천소득에 대하여 납부하였거나 납부할 외국소득세액을 해당 과세기간의 종합소득 산출세액에서 일정금액을 한도로 공제하거나 사업소득금액 계산상 필요경비에 산입할 수 있다.

24. 다음은 가구제조업을 영위하는 거주자 갑의 2013년도 사업소득과 관련된 자료이다. 이 자료를 이용하여 갑의 추계조사결정에 의한 2013년도 사업소득금액을 계산한 것으로 옳은 것은? (단, 조세부담의 최소화를 가정함)

(1) 제조업 매출액은 90,000,000원이며, 매출액과는 별도로 당해 사업과 관련하여 지방자치단체로부터 지급받은 보조금 10,000,000원이 있다.
(2) 당해 사업과 관련된 필요경비로서 증명서류에 의하여 지출한 것이 확인되는 것은 다음과 같다.
가. 재화 매입비용 10,000,000원
(사업용 고정자산 매입비용 5,000,000원 포함)
나. 사업용 고정자산(기계설비)에 대한 임차료 3,000,000원
다. 종업원의 급여 10,000,000원과 퇴직급여 2,000,000원
(3) 기획재정부령으로 정하는 배율은 2배로 가정하며, 배율을 적용하여 소득금액을 계산하는 것으로 한다.
(4) 복식부기의무자인 갑은 단순경비율 적용대상자가 아니며, 기준경비율과 단순경비율은 각각 20%와 60%로 가정한다.
(5) 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 기타 증명서류가 멸실되어 추계조사결정하는 것은 아니며, 「부가가치세법」상 신용카드 등의 사용에 따른 세액공제규정에 따라 공제받은 부가가치세액은 없다.

① 52,000,000원 ② 60,000,000원 ③ 61,000,000원
④ 70,000,000원 ⑤ 80,000,000원

25. 다음은 거주자인 갑(만 40세인 남성임)의 2013년도 종합소득과 관련된 자료이다. 이 자료를 이용하여 갑의 2013년도 종합소득 과세표준을 계산한 것으로 옳은 것은? (단, 「조세특례제한법」상 소득세 소득공제 등의 종합한도는 고려하지 아니하며, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) 갑은 음식점업을 영위하는 「소득세법」상 성실사업자이다.
(「조세특례제한법」상 성실사업자의 요건을 모두 충족함)
(2) 갑의 2013년도 종합소득금액(전액 사업소득금액임)은 50,000,000원(사업소득금액 계산시 필요경비에 산입한 기부금은 없음)이며, 사업소득 이월결손금은 없다.
(3) 갑의 인적공제는 5,000,000원이며, 갑이 2013년도에 지급한 보험료 등의 내역은 다음과 같다.
가. 본인을 피보험자로 하는 생명보험료 3,000,000원과 공적연금 관련법에 따른 연금보험료 2,000,000원
나. 본인의 질병치료를 위하여 의료기관(병원)에 지급한 비용 5,000,000원
다. 본인의 대학원 석사과정 수업료 5,000,000원
라. 본인 명의로 기부한 지정기부금 15,000,000원
(종교단체에 기부한 금액 10,000,000원 포함)
(4) 갑은 종합소득 과세표준확정신고시 특별공제 및 의료비등 공제대상임을 증명하는 서류를 갖추어 적법하게 제출하였다.

① 23,500,000원 ② 22,500,000원 ③ 24,500,000원
④ 25,500,000원 ⑤ 22,000,000원

(계속)

26. 「소득세법」상 거주자의 양도소득세 과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 거주자가 비사업용 토지를 양도한 경우 장기보유특별공제액은 양도차익에서 공제할 수 없으나 양도소득 기본공제액은 양도소득금액에서 공제할 수 있다.
② 거주자가 토지를 내국법인에 현물출자하고 그 대가로 내국법인의 주식을 받는 경우에는 이를 양도로 보지 아니한다.
③ 양도소득세가 비과세되는 1세대 1주택이란 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 3년 이상인 것을 말한다.
④ 토지의 양도차익을 계산할 때 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 사용수익일을 토지의 양도시기로 한다.
⑤ 토지의 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 매매사례가액, 환산가액, 감정가액을 순차로 적용하여 산정한 가액을 취득가액으로 한다.

27. 다음은 부동산임대업을 영위하는 거주자인 갑의 2013년도 사업소득과 관련된 자료이다. 이 자료를 이용하여 갑의 2013년도 기장세액공제액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 갑은 국내에 3주택(각 주택의 기준시가는 모두 3억원을 초과함)을 소유하고 있으며, 그 중 2주택(모두 「소득세법」에 따른 간주임대료 계산대상임)을 다음과 같이 전세로 임대하고 있다.

구 분	임대기간	임대보증금	임대보증금의 적수
주택A	2012. 5.1.~2014. 4.30.	1억원	365억원
주택B	2013.11.1.~2015.10.31.	5억원	305억원

(2) 해당 과세기간의 해당 임대사업부분에서 발생한 수입이자와 할인료 및 배당금은 없으며, 기획재정부령으로 정하는 정기예금이자율은 연 7.3%로 가정한다.
(3) 위의 주택임대 외의 부동산임대업에서 발생한 총수입금액은 40,000,000원이며, 필요경비는 20,000,000원이다.
(4) 갑의 2013년도 종합소득금액은 80,000,000원, 종합소득 과세표준은 64,000,000원이다.
(5) 갑의 2013년도 종합소득 산출세액은 10,000,000원으로 가정한다.
(6) 갑은 간편장부대상자로서 종합소득 과세표준확정신고를 할 때 복식부기에 따라 비치·기록한 장부에 의하여 적법하게 소득금액을 신고하였으며, 법령에서 정한 서류를 적법하게 제출하였다.

① 646,100원 ② 554,900원 ③ 591,500원
④ 443,920원 ⑤ 516,880원

28. 거주자인 갑은 2013년에 토지A(등기된 토지로서 비사업용 토지가 아님)를 양도하였다. 다음의 자료를 이용하여 갑의 토지양도와 관련한 양도차익을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 갑은 2006년 10월 15일에 부친으로부터 시가 400,000,000원인 토지A를 200,000,000원에 양수하였다. 갑은 토지A의 저가양수와 관련하여 「상속세 및 증여세법」의 규정에 따라 증여세를 과세받았으며, 증여재산가액은 80,000,000원이다.
(2) 갑은 2013년 8월 10일에 특수관계인이 아닌 을(개인)에게 부친으로부터 양수한 토지A를 500,000,000원(시가 600,000,000원)에 양도하였다.
(3) 토지A에 대한 자본적 지출액과 토지A를 양도하기 위하여 직접 지출한 비용으로서 증명서류에 의하여 확인되는 금액은 10,000,000원이다.

① 130,000,000원 ② 290,000,000원 ③ 90,000,000원
④ 310,000,000원 ⑤ 210,000,000원

29. 「소득세법」상 거주자의 신고·납부 및 징수와 관련된 규정에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 중간예납기준액이 없는 거주자가 해당 과세기간의 중간예납기간 중 사업소득(중간예납의무가 있음)이 있는 경우에는 11월 1일부터 11월 30일까지의 기간에 중간예납추계액을 중간예납세액으로 하여 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
② 2013년 4월 20일에 비상장주식을 양도한 거주자는 2013년 8월 31일까지 양도소득과세표준 예정신고를 하여야 한다.
③ 내국법인이 법인세 과세표준을 신고하는 때 「법인세법」에 따라 처분되는 배당에 대하여는 그 신고일에 그 배당소득을 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.
④ 「부가가치세법」에 따른 간이과세자가 각 과세기간의 부가가치세 과세표준과 납부세액을 신고한 경우에는 해당 사업장의 현황을 해당 과세기간의 다음 연도 2월 10일까지 사업장 소재지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
⑤ 근로소득(일용근로소득은 제외)이 있는 자에 대하여 원천징수의무를 부담하는 자가 소득세를 원천징수하지 아니한 때에는 그 근로소득이 있는 자가 과세표준 확정신고를 하여야 한다.

30. 「부가가치세법」상 간이과세에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 간이과세는 직전 연도의 재화와 용역의 공급대가(부가가치세 포함)가 4천800만원에 미달하는 개인사업자를 대상으로 적용한다. 다만, 간이과세가 적용되지 아니하는 다른 사업장을 보유하고 있는 사업자 또는 업종, 규모, 지역 등을 고려하여 법령으로 정하는 사업자의 경우에는 간이과세자로 보지 아니한다.
② 간이과세자가 일반과세자에 관한 규정을 적용받으려는 경우에는 그 적용을 받으려는 달의 전달 마지막 날까지 사업장 관할세무서장에게 간이과세포기신고를 하여야 하며, 그 적용받으려는 달의 1일부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간까지는 일반과세자에 관한 규정을 적용 받아야 한다.
③ 간이과세자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 신용카드매출전표, 현금영수증을 발급하거나 또는 전자적 결제수단에 의하여 대금을 결제받는 경우에는 그 발급금액·결제금액의 1.3%(음식점업 또는 숙박업을 하는 간이과세자는 2.6%)에 해당하는 금액(연간 500만원 한도)을 납부세액에서 공제한다.
④ 간이과세자는 과세기간의 과세표준과 납부세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일(폐업하는 경우에는 폐업일이 속한 달의 다음달 25일) 이내에 사업장 관할세무서장에게 신고·납부하여야 하며, 매입처별 세금계산서합계표도 함께 제출하여야 한다.
⑤ 간이과세자가 다른 사업자로부터 세금계산서등을 발급받아 매입처별 세금계산서합계표 또는 신용카드매출전표등 수령명세서를 사업장 관할세무서장에게 제출하는 경우에는 해당 과세기간에 발급받은 세금계산서등에 적힌 매입세액(매출세액에서 공제하지 아니하는 매입세액을 포함)에 해당 업종의 부가가치율을 곱하여 계산한 금액을 과세기간에 대한 납부세액에서 공제한다.

31. 「부가가치세법」상 일반과세자인 사업자에게 적용되는 대손세액공제에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 경우 공급을 받는 자의 「소득세법」 및 「법인세법」상 대손사유로 그 재화·용역의 공급에 대한 외상매출금이나 그 밖의 매출채권(부가가치세 포함)의 전부 또는 일부가 대손되어 회수할 수 없는 경우에는 대손금액의 110분의 10을 그 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 뺄 수 있다.

② 대손세액공제의 범위는 사업자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급한 후 그 공급일부터 5년이 경과된 날이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 「소득세법」 및 「법인세법」상 대손사유로 인하여 확정되는 대손세액으로 한다.

③ 재화 또는 용역을 공급받은 사업자가 대손세액의 전부 또는 일부를 매입세액으로 공제받은 경우로서 공급자의 대손이 그 공급을 받은 사업자가 폐업하기 전에 확정되는 경우에는 관련 대손세액에 해당하는 금액을 그 공급받은 사업자의 폐업일이 속하는 과세기간의 매입세액에서 뺀다.

④ 재화 또는 용역의 공급자가 대손세액을 매출세액에서 차감한 경우 공급자의 관할세무서장은 대손세액공제사실을 공급받는 자의 관할세무서장에게 통지하여야 한다.

⑤ 대손세액공제를 받은 사업자가 그 대손금액의 전부 또는 일부를 회수한 경우에는 회수한 대손금액에 관련된 대손세액을 회수한 날이 속하는 과세기간의 매출세액에 더한다.

32. 다음은 사업자 A의 2013년 제1기 과세기간 중 원재료 매입거래와 관련된 내역이다. A의 업종과 사업유형에 따라 <경우1>, <경우2>, <경우3>으로 구분할 경우 「부가가치세법」상 의제매입세액공제액을 큰 것부터 차례로 배열한 것으로 옳은 것은? (단, 조세부담의 최소화를 가정함)

(1) 2013년 제1기 과세기간의 원재료 매입내역

품 목	공 급 대 가	비 고
농산물Ⅰ	16,200,000원	면세품목
농산물Ⅱ	15,525,000원	면세품목
기타원재료	20,500,000원	과세품목
계	52,225,000원	

가. A는 위의 매입한 원재료를 모두 과세사업(면세포기에 의해 영세율을 적용받는 경우가 아님)에 사용하고 있다.

나. 위의 농산물Ⅱ는 사업자가 아닌 농민으로부터 직접 매입하였으나 관계증명서류를 받지 못하였으며, 나머지 품목들에 대한 관계증명서류는 「부가가치세법」이 정하는 원칙에 따라 수령하였다.

(2) 다음의 각 경우는 상호독립적인 상황이다.

<경우1> A가 음식점업을 영위하는 일반과세자로서 개인사업자인 경우 (단, A는 「개별소비세법」에 따른 과세유흥장소의 경영자가 아님)

<경우2> A가 음식점업을 영위하는 간이과세자로서 개인사업자인 경우 (단, A는 「개별소비세법」에 따른 과세유흥장소의 경영자가 아니며, 복식부기의무자도 아님)

<경우3> A가 제조업(중소기업이 아님)을 영위하는 일반과세자로서 법인사업자인 경우

① <경우1>, <경우2>, <경우3> ② <경우1>, <경우3>, <경우2>
③ <경우2>, <경우1>, <경우3> ④ <경우2>, <경우3>, <경우1>
⑤ <경우3>, <경우2>, <경우1>

33. 다음은 기계장비 제조업을 영위하고 있는 일반과세자인 ㈜A의 2013년 제2기 과세기간 최종 3월(2013.10.1.~2013.12.31.)의 거래와 관련된 자료이다. 2013년 제2기 부가가치세 확정신고시 신고하여야 할 부가가치세 과세표준을 계산한 것으로 옳은 것은? (단, 제시된 자료의 금액에는 부가가치세가 포함되지 아니하였으며, 세금계산서는 「부가가치세법」이 정하는 원칙에 따라 발급되었음)

(1) ㈜A의 2013년 제2기 과세기간 최종 3월의 매출액은 232,000,000원이다. 이 금액에는 매출할인액(약정기일 전에 대금결제로 인해 할인된 금액) 5,000,000원이 차감되고 매출에누리와 환입액 7,000,000원이 차감되지 아니하였으며, 교통·에너지·환경세, 교육세 및 농어촌특별세 5,000,000원은 포함되지 아니하였다.

(2) ㈜A는 2013년 제2기 예정신고기간(2013.7.1.~2013.9.30.)의 매출액 20,000,000원이 예정신고시 누락되어 이를 2013년 제2기 확정신고시 포함하여 신고하고자 한다.

(3) 다음의 거래는 위 (1)의 매출액에 포함되지 아니하였다.

가. ㈜A는 10월 4일 지방자치단체에 제품(원가 15,000,000원, 시가 20,000,000원)을 17,000,000원에 공급하였다.

나. ㈜A는 11월 26일 국가에 제품(원가 15,000,000원, 시가 20,000,000원)을 무상으로 기부하였다.

다. ㈜A는 대주주인 갑(특수관계인)에게 사업용인 공장건물을 2013년 10월 1일부터 3년간 임대하였으며 그 대가로 2013년 제2기 과세기간 최종 3월의 임대료(3개월분) 3,000,000원(시가 5,000,000원)을 받았다.

라. ㈜A는 12월 3일 중국 소재 C회사(㈜A와는 특수관계인이 아님)와 신용장(L/C)방식에 의한 제품수출계약을 체결하고 12월 9일에 제품을 선적하였으며, 동 제품의 수출계약금액은 $15,000이다. 이 수출계약금액 중에 $8,000를 12월 5일에 선수금으로 수령하여 9,600,000원으로 환가하였으며, 나머지 $7,000은 12월 23일에 수령하여 원화로 환가하였다.

※ 기준환율 : 12월 3일(₩1,150/$), 12월 9일(₩1,250/$), 12월 23일(₩1,300/$)

① 273,700,000원 ② 285,350,000원 ③ 285,750,000원
④ 290,350,000원 ⑤ 290,750,000원

34. 「부가가치세법」상 면세포기에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역의 공급이 영세율 적용의 대상이 되는 경우와 학술연구단체 또는 기술연구단체가 학술연구 또는 기술연구와 관련하여 이를 공급하는 경우는 부가가치세의 면세포기가 가능하다.

② 부가가치세의 면세포기를 적용받기 위해서는 그 적용을 받으려는 달의 마지막 날까지 사업장 관할세무서장에게 신고하여야 한다.

③ 부가가치세의 면세를 포기하려는 사업자는 면세포기신고서에 의하여 관할세무서장에게 신고하고, 지체없이 등록하여야 한다.

④ 부가가치세의 면세포기신고를 한 사업자가 다시 부가가치세의 면제를 받고자 하는 때에는 면세적용신고서와 함께 발급받은 사업자등록증을 제출하여야 하며, 면세적용신고서를 제출하지 아니한 경우에는 계속하여 면세를 포기한 것으로 본다.

⑤ 부가가치세의 면세포기신고를 한 사업자는 신고한 날로부터 3년간은 부가가치세의 면제를 받지 못한다.

35. 「부가가치세법」상 재화 및 용역의 공급에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 위탁매매 또는 대리인에 의한 매매를 할 때에는 위탁자 또는 본인이 직접 재화를 공급하거나 공급받은 것으로 본다. 다만, 위탁자 또는 본인을 알 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 건설업에 있어서 건설업자가 건설자재의 전부 또는 일부를 부담하고 수행하는 도급공사는 용역의 공급이다.

③ 자기가 주요자재의 전부 또는 일부를 부담하고 상대방으로부터 인도받은 재화에 공작을 가하여 새로운 재화를 만드는 가공계약에 의하여 재화를 인도하는 것은 재화의 공급이다.

④ 재화의 인도대가로서 다른 재화를 인도받거나 용역을 제공받는 교환계약에 의하여 재화를 인도 또는 양도하는 것은 재화의 공급이다.

⑤ 사업자가 위탁가공을 위하여 원자재를 국외의 수탁가공사업자에게 대가 없이 반출하는 것은 재화의 공급이다.

(계속)

세법개론

36. 「부가가치세법」상 환급 및 조기환급에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 사업장 관할세무서장은 각 과세기간별로 해당 과세기간에 대한 환급세액을 그 확정신고기한 경과 후 30일내(조기환급 제외)에 사업자에게 환급하여야 한다.

② 사업장 관할세무서장은 결정·경정에 의하여 추가로 발생한 환급세액을 지체없이 사업자에게 환급하여야 한다.

③ 사업장 관할세무서장은 사업자가 영세율을 적용하는 경우 또는 사업설비를 신설·취득·확장 또는 증축하는 경우에 환급세액을 사업자에게 조기환급할 수 있다.

④ 조기환급세액은 영세율이 적용되는 공급분에 관련된 매입세액, 시설투자에 관련된 매입세액 또는 국내공급분에 대한 매입세액을 구분하여 사업장별로 해당 매출세액에서 매입세액을 공제하여 계산한다.

⑤ 조기환급신고를 한 부분은 예정신고 및 확정신고의 대상에서 제외하며, 조기환급신고에 있어서 매출·매입처별세금계산서합계표를 제출한 것은 예정신고 또는 확정신고와 함께 이를 제출한 것으로 본다.

37. 다음은 전자제품 제조업을 영위하는 일반과세자인 ㈜A가 2013년 제2기 예정신고기간(2013.7.1.~2013.9.30.) 중에 공급받은 재화 및 용역의 거래내역이다. ㈜A의 2013년 제2기 예정신고기간의 매입세액 공제액을 계산한 것으로 옳은 것은? (단, ㈜A는 신용카드매출전표등 수령명세서와 전자세금계산서 발급명세를 「부가가치세법」이 정한 원칙에 따라 제출·전송하였음)

(1) 국내매입 분으로 세금계산서 수령내역은 다음과 같다.

일 자	내 역	공급가액	부가가치세
7월 4일	원재료 구입	21,000,000원	2,100,000원
7월 15일	업무와 관련없는 자산 구입	15,000,000원	1,500,000원
8월 17일	업무용 소형승용차 구입 (매입세액 불공제분)	20,000,000원	2,000,000원
9월 5일	거래처 체육대회시 증정한 물품구입	5,000,000원	500,000원
9월 12일	케이블TV 회사광고비 지급	2,000,000원	200,000원
9월 27일	건물임차료 지급 (간주임대료 미포함)	10,000,000원	1,000,000원
9월 30일	공장부지조성 관련 지출	7,000,000원	700,000원
계		80,000,000원	8,000,000원

(2) 신용카드매출전표 수령내역은 다음과 같다.

일 자	내 역	공급가액	부가가치세
9월 22일	종업원 명절선물(과세품목) 구입	25,000,000원	2,500,000원
9월 25일	원재료 운반용 트럭 관련 수선비 지출	1,100,000원	110,000원
9월 29일	업무용소형승용차 관련 수선비 지출(매입세액 불공제분)	1,200,000원	120,000원
계		27,300,000원	2,730,000원

(3) 위의 세금계산서와 신용카드매출전표는 모두 일반과세자로부터 「부가가치세법」이 정하는 원칙에 따라 발급되었다. 또한 ㈜A는 발급하거나 발급받은 세금계산서 또는 영수증을 「부가가치세법」에 따라 적법하게 보존하고 있다.

① 5,910,000원 ② 6,410,000원 ③ 6,910,000원
④ 7,910,000원 ⑤ 8,410,000원

38. 「상속세 및 증여세법」상 상속세 과세가액의 계산에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 상속개시일 전 10년 이내에 피상속인이 상속인에게 진 증여채무는 상속재산의 가액에서 빼지 아니한다.

② 상속재산 중 상속인이 상속세 과세표준신고기한 이내에 국가, 지방자치단체 또는 공공단체에 증여한 재산에 대해서는 상속세를 부과하지 아니한다.

③ 상속세 과세가액 계산시 상속재산의 가액에서 빼는 장례비용은 15,000,000원을 초과할 수 없다.

④ 상속재산의 가액에 가산하는 증여재산가액은 상속개시 당시가 아닌 증여일 현재의 시가에 따른다.

⑤ 피상속인에게 지급될 퇴직금이 피상속인의 사망으로 인하여 지급되는 경우 그 금액은 상속재산으로 보지 아니한다.

39. 「상속세 및 증여세법」상 증여세 과세에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 증여를 받은 후 그 증여받은 재산(금전 제외)을 당사자 간의 합의에 따라 증여세 과세표준신고기한 이내에 반환하는 경우에는 처음부터 증여가 없었던 것으로 본다. 다만, 반환하기 전에 「상속세 및 증여세법」에 따라 과세표준과 세액을 결정받은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 증여재산에는 수증자에게 귀속되는 재산으로서 금전으로 환산할 수 있는 모든 경제적 이익을 포함한다.

③ 수증자가 증여일 현재 비거주자인 경우에는 국내에 있는 수증재산에 대해서만 증여세를 납부할 의무를 진다.

④ 수증자가 증여받은 토지를 증여세 과세표준신고기한이 지난 후 3개월 이내에 증여자에게 반환하거나 증여자에게 다시 증여하는 경우에는 그 반환하거나 다시 증여하는 것에 대하여 증여세를 부과하지 아니한다.

⑤ 수증자가 증여일 현재 비거주자인 경우에는 증여자가 수증자와 연대하여 해당 증여세를 납부할 의무를 진다.

40. 다음 자료에 의하여 거주자 갑의 상속재산에 포함될 「상속세 및 증여세법」상 비상장주식의 평가액을 계산한 것으로 옳은 것은? (계산과정에서 발생하는 소수점 이하는 반올림하며, 주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않음)

(1) 갑은 2013년 9월 20일에 사망한 부친으로부터 ㈜A(중소기업 아님)가 발행한 비상장주식 2,500주를 상속받았다.

(2) 상속개시 전 최근 3년간 ㈜A의 1주당 순손익액은 각각 다음과 같고 비정상적인 손익변동은 없었다.

2010년	2011년	2012년
3,200원	3,500원	3,100원

(3) 상속개시 당시 ㈜A의 순자산가액은 260억원이다.

(4) ㈜A의 사업연도는 1월 1일부터 12월 31일까지이며, ㈜A는 부동산과다보유법인이 아니다. 또한 총발행주식수는 2009년 이후 1,000,000주로 변동이 없다.

(5) 1주당 순손익가치를 계산하는 경우 할인율(순손익가치환원율)은 10%로 가정한다.

(6) 갑은 ㈜A의 최대주주가 아니며 주식의 할증평가 대상이 아니다.

① 74,750,000원 ② 75,250,000원 ③ 75,000,000원
④ 71,500,000원 ⑤ 73,125,000원

책형을 다시 한 번 확인하십시오.

(끝)